

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5035036-18.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARCIA FRAINER MIURA LEIBEL

ADVOGADO(A): THIAGO ALEXANDRE FADINI (OAB ES015090)

ACÓRDÃO

A 2ª Turma Recursal do Espírito Santo decidiu, por unanimidade, conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Vitória, 21 de fevereiro de 2025.

5035036-18.2024.4.02.5001

500003599337 .V2

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5035036-18.2024.4.02.5001/ES

RELATORA: JUÍZA FEDERAL VIVIANY DE PAULA ARRUDA

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: MARCIA FRAINER MIURA LEIBEL

RELATÓRIO

A UNIÃO interpõe recurso de medida cautelar em razão de decisão interlocutória proferida pelo Juízo Do 2º Juizado Especial Federal de Vitória/ES, que assim julgou o pedido liminar: *“Isto posto, **DEFIRO AMBOS PEDIDOS DE TUTELA PROVISÓRIA.** Defiro antecipação dos efeitos da tutela (art. 300 do CPC). De forma independente, também defiro tutela de evidência (art. 311 do CPC). Para ambas tutelas provisórias, determino que a União implemente o aumento de 50% (Resolução CNJ 500/23), referentes ao auxílio saúde (Resolução CNJ 294/19), no prazo de 30 (trinta) dias. Fixo astreintes no valor de metade da diferença envolvida, para cada mês de eventual atraso no cumprimento desta ordem. Intimem-se. Cite-se”*. Sustenta a União que há vedação no deferimento de qualquer aumento a servidor público, tal como estatuído pela Lei 9.494/97. No mérito, defende a improcedência do pleito autoral e, ao final, requer seja cassada a decisão agravada.

Contrarrazões no evento 7.

VOTO

As razões (fundamentos de fato e de direito) que levaram ao indeferimento do pedido liminar já estão expostas na decisão referida, não havendo motivos para repeti-las. Com efeito, não se vislumbrou ilegalidade na decisão que indeferiu a limiar postulada perante o juízo processante, havendo concordância com os fundamentos dela própria processo 5035036-18.2024.4.02.5001/ES, evento 3, DESPADEC1

Assim, voto por conhecer e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Sem condenação em custas ou honorários advocatícios, nos termos da Lei.

5035036-18.2024.4.02.5001

500003472928 .V2